

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4841/2538

นาง สุภรณ์ วงษ์ไทย
นาย วาสนา บุญภูพันธ์ตันติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนโอนที่ดินที่จะขายให้แก่จำเลยตามสัญญาจะซื้อขายไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรจำเลยก็ไม่ตกเป็นผู้ผิदनัดโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ได้มอบให้แก่จำเลยยึดถือไว้คืบจากจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2531 จำเลยทำสัญญาจะซื้อที่ดินของโจทก์จำนวน 4 แปลง มีหนังสือสำคัญเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 478, 482, 491, 481รวมราคา 1,083,750 บาท โดยจำเลยได้มัดจำเป็นเงิน 750,000บาท ส่วนที่เหลือจะชำระภายในวันที่ 5 มกราคม 2532 หากจำเลยผิदनัดไม่ยอมรับโอน ตกลงให้โจทก์ริบมัดจำ โจทก์ได้มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับผู้ถือ) ให้จำเลยยึดถือไว้ หากจำเลยผิดสัญญาต้องคืบให้โจทก์ ถึงวันนัดจำเลยผิดสัญญาไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือและไม่ยอมรับโอนที่ดินตามสัญญา โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาและริบเงินมัดจำพร้อมกับขอให้จำเลยส่งคืบหนังสือรับรองการทำประโยชน์แต่จำเลยไม่ยอมคืบให้โจทก์ทวงถามแล้ว ขอให้บังคับจำเลยคืบหนังสือ

รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 478, 482, 491, 481 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ให้แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ศาลมีคำสั่งให้ทางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ออกใบแทนให้โจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมโจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามฟ้องกัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 โดยจำเลยวางเงินมัดจำไว้ 50,000 บาท กำหนดจดทะเบียนโอนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532 แต่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2531 โจทก์ติดต่อขอให้จำเลยช่วยเหลือวางเงินเพิ่มอีก 700,000 บาท โดยยอมมอบการครอบครองที่ดินตามสัญญาเป็นการชำระหนี้และมอบ น.ส.3 ก. ของที่ดินให้จำเลยโดยกำหนดโอนและชำระเงินที่เหลือวันที่ 5 มกราคม 2532 แต่เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2532 ก่อนครบกำหนดโจทก์และจำเลยตกลงไปจดทะเบียนโอนกัน เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้ว โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนโอนขายที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 481 ให้จำเลยได้เพราะที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีคำพิพากษาให้ผู้มีชื่อโอนที่ดินให้แก่ผู้อื่น โจทก์จึงยื่นขอจดทะเบียนที่ดินอีก 3 แปลงที่เหลือซึ่งมีราคาเพียง 732,400 บาท แต่ทำไม่ได้ เพราะโจทก์ไม่ได้ยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ไว้หลายปี จึงไม่สามารถโอนได้ในวันนั้น แต่ตกลงกันว่าจะนัดกันใหม่ หลังจากโจทก์จัดการเรื่องภาษีแล้ว หลังจากนั้นโจทก์ไม่เคยแจ้งนัดให้จำเลยไปจดทะเบียนซื้อขายด้วยเจตนาบิดพลิ้วจะไม่ขายที่ดินให้จำเลย โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 โจทก์และจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 4 แปลง ตามเอกสารหมาย จ.1 ต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2531 โจทก์และจำเลยตกลง

ทำสัญญากันใหม่ ตามเอกสารหมายเลข 2 ที่ดินตามสัญญาเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 478, 482, 491 และ 481 ตั้งอยู่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 6 ตามลำดับ สำหรับที่ดินตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 5 มีชื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ส่วนที่ดินตามเอกสารหมายเลข 6 มีชื่อนายหมาดสาต หรือประสาธ วะเจติย์เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง โจทก์มอบเอกสารหมายเลข 3 ถึง 6 ให้จำเลยยึดถือไว้ ตามเอกสารหมายเลข 2 ตกลงราคา 1,083,750 บาท จำเลยวางเงินมัดจำให้โจทก์แล้ว 750,000 บาท กำหนดชำระเงินที่เหลือและจดทะเบียนโอนที่ดินตามสัญญาในวันที่ 5 มกราคม 2532 แต่ปรากฏว่าไม่มีการจดทะเบียน มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยมีสิทธิยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 6 ไว้หรือไม่ โจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาเพราะไม่ไปรับโอนที่ดินในวันนัด โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยคืน น.ส.3 ก. รวม 4 ฉบับ ที่จำเลยยึดถือไว้นั้น จำเลยอ้างว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา เหตุที่โอนไม่ได้เพราะโจทก์จำเลยนัดกันไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะลันตา ในวันที่ 4 มกราคม 2532 แต่มีเหตุขัดข้องเจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่จดทะเบียนโอนให้ เห็นว่าโจทก์นำสืบโดยมีตัวโจทก์กับนายทวีสิน วงษ์ไทย สามี โจทก์ และนายหมาดสาตหรือประสาธ วะเจติย์ ผู้มีชื่อใน น.ส.3 ก. เอกสารหมายเลข 6 มาเบิกความในทำนองเดียวกันว่าในวันที่ 5 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นวันนัดโอนทางทะเบียนและชำระเงินส่วนที่เหลือ พยานทั้งสามคนไปที่สำนักงานที่ดินอำเภอเกาะลันตา รอจำเลยอยู่จนหมดเวลาราชการไม่พบจำเลยจึงพากันกลับ แต่ปรากฏจากคำเบิกความของนายหมาดสาตหรือประสาธตอบคำถามค้านว่า เฉพาะที่ดินตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งเป็นของพยานนั้น ยังไม่ได้โอนให้แก่โจทก์ เนื่องจากมีคดีอยู่กับนางพิมพาจึงไม่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ได้ ศาลพิพากษาให้พยานแพ้คดีตามเอกสารหมายเลข 1 ในวันที่ 5 มกราคม 2532 ก็ยังไม่สามารถที่จะโอนที่ดินของพยานตามเอกสารหมายเลข 6 ไม่แก่จำเลยได้ ที่ดินดังกล่าวถูกอายัดไว้เนื่องจาก

พยานเป็นความกับนางพิมพา การทำสัญญาจะซื้อจะขายนั้นผู้จะขายไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของในวันทำสัญญา หากคาดหมายว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาตามสัญญาจะสามารถโอนให้แก่ผู้จะซื้อได้แต่พยานโจทก์กลับเบิกความว่าในวันนัดไม่สามารถโอนที่ดินตามเอกสารหมายเลข 6 ให้แก่จำเลยได้ แม้จะปรากฏต่อมาว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามเอกสารท้ายฎีกา ก็เป็นเหตุที่เกิดภายหลังวันนัด สัญญาจะซื้อจะขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามสัญญาและผู้จะซื้อตกลงว่าจะชำระเงินตามที่ตกลงกันในการพิจารณาว่าฝ่ายใดผิดนัดหรือไม่นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 210 บัญญัติว่า "ถ้าลูกหนี้จำต้องชำระหนี้ส่วนของตน ต่อเมื่อเจ้าหนี้ชำระหนี้ตอบแทนด้วยไซ้ร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนี้จะได้เตรียมพร้อมที่จะรับชำระหนี้ตามที่ลูกหนี้ขอปฏิบัตินั้นแล้วก็ดี หากไม่เสนอที่จะทำการชำระหนี้ตอบแทนตามที่เจ้าหนี้พึงต้องทำ เจ้าหนี้ก็เป็นอันได้ชื่อว่าผิดนัด" และในทางกลับกัน มาตรา 211 บัญญัติว่า "ในเวลาทีลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นก็ดีหรือในเวลาทีกำหนดไว้ให้เจ้าหนี้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรณีทีบัญญัติไว้ใน มาตรา 209 นั้นก็ดี ถ้าลูกหนี้มิได้อยู่ในฐานะทีจะสามารถชำระหนี้ได้ไซ้ร้ ท่านว่าเจ้าหนี้อย่างหาผิดนัดไม่" เมื่อข้อเท็จจริงทีนำเสนอรับกันว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายหมายเลข 2 รวมถึงที่ดินตามเอกสารหมายเลข 6 ด้วย เมื่อโจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนโอนให้แก่จำเลยได้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร จำเลยก็ไม่ได้เป็นผู้ผิดนัดโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) คืนจากจำเลย"

พิพากษายืน

(รวิชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ